

1530846-57.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... pena dos corréus LUCIANO, LUAN e ALDO, para cada um dos roubos, fica estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Por fim, em que pese denunciados os réus pelos delitos de roubo majorado, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, entendo que melhor se adequa à hipótese a regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1530846-57.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530846-57.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2369508/2019 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 9211624 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

12193/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2369508 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

12193/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR e outros

Vistos.

LUCIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR, LUAN SOUZA SILVA, ALDO RAMON DOS SANTOS e FABIO GERALDO DE MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 26 de dezembro de 2019, por volta de 23h40min, na Rua Copenhagen, nesta comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito comum, 01 mochila, 01 cartão de crédito Itaucard, 01 cartão bancário do Banco Itaú, 01 cartão das Lojas Marisa, 01 bilhete único, 01 carteira de identidade, 01 aparelho celular da marca Motorola e a

quantia em dinheiro de R\$ 110,00 (cento e dez reais), pertencentes à vítima Kerolainy Lourenço da Silva; 01 mochila preta, 01 cartão bancário do Banco Itaú, 01 bilhete único, 01 aparelho celular da marca Samsung Galaxy A20, além da quantia de R\$6,00 (seis reais) em dinheiro, pertencentes à Natalia Santos Pereira; 01 corrente de prata, 02 tênis da cor preta e azul, 01 cartão de crédito Itaucard, 01 pulseira prata, avaliados em R\$310 (trezentos e dez reais), além da quantia de R\$60,00 (sessenta reais), pertencentes a José Augusto Fraga Ferreira da Silva.

Consta, ainda, que na mesma data citada, por volta de 00h00min, na Rua Wilson Ackel, nesta comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito comum, 02 bonés, das marcas BMW Motorsport e Dakley, 01 telefone celular, da marca Samsung, 01 jaqueta, 01 bolsa, 01 carteira de identidade, 01 corrente de prata, avaliados em R\$1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), pertencentes à vítima Bruno Samuel Fernandes de Jesus; e 01 boné, pertencente à vítima Edson Alves da Silva.

Segundo a denúncia, as vítimas Kerolainy, Natalia e José Augusto caminhavam pela via pública e foram abordadas por Luan, Aldo e Fabio, que desceram de um Pálio preto, conduzido por Luciano. Ao contínuo, anunciaram o assalto, realizando graves ameaças por portarem armas de fogo, e subtraíram duas bolsas, contendo os pertences pessoais das vítimas.

Em seguida, os agentes embarcaram no automóvel e as vítimas acionaram a polícia pelo telefone.

Do mesmo modo, as vítimas Bruno e Edson caminhavam pela via pública, quando foram abordados pelos três averiguados Luan, Aldo e Fabio, que saíram de um veículo Pálio preto, conduzido por Luciano. Os agentes anunciaram o assalto e, após graves ameaças realizadas com arma de fogo, subtraíram os seus pertences pessoais das vítimas.

Minutos depois, Bruno e Edson encontraram uma viatura da polícia e relataram o delito.

Os policiais militares, que patrulhavam pelo local dos fatos, avistaram um veículo Pálio, cor preta, placas EAG-9600, em alta velocidade.

Dada ordem de parada do veículo, não foi obedecida, havendo perseguição policial por cerca de cinco minutos.

Nesse ínterim, os agentes arremessaram uma arma de fogo na via pública, que disparou.

Minutos depois, o veículo apresentou falhas mecânicas, sendo os quatro averiguados detidos.

Dentro do automóvel, foram encontrados diversos bens de proprietários desconhecidos. Em contato com a COPOM, os policiais foram informados do registro de duas ocorrências de roubo na localidade, razão pela qual conduziram os investigados à Delegacia de Polícia.

A denúncia oferecida foi recebida em 22 de janeiro de 2020 (fls. 155/156). Citados (fls. 199, 200, 201 e 221), os réus ofereceram resposta escrita (fls. 208/213 e 226/231), que não tiveram o condão de ensejar a absolvição sumária deles (fls. 222 e 240).

Em instrução foram ouvidas cinco vítimas e duas testemunhas comuns (policiais militares), tendo sido os réus interrogados, ao final.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas, requereu a condenação dos réus com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

A Defesa dos réus almejou a absolvição dos acusados, alegando serem inconsistentes as provas, que se mostraram insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos réus pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo com duas causas de aumento de pena, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso material de infrações - por cinco vezes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia estão comprovadas, com exceção do emprego de arma de fogo.

A materialidade do delito de roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/10), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 18 e 19) e laudo pericial do simulacro apreendido (fls. 334/337).

A autoria, da mesma forma, também é certa, devendo ser atribuída aos réus.

Em sede policial, os réus exerceram o direito constitucional ao silêncio (fls. 20, 27, 29 e 31).

Em juízo, o réu LUCIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR confessou a prática do crime. Disse que estava em festividades de final do ano. Recebeu ligação dos comparsas, convidando-o para praticar crimes. Estava sob efeito de álcool e praticou os crimes narrados pela denúncia juntamente com os demais acusados. Não ameaçou ninguém. Não usou arma de fogo e não tem conhecimento de uso de arma.

Os réus LUAN SOUZA SILVA, ALDO RAMON DOS SANTOS e FABIO GERALDO DE MELO igualmente confessaram os delitos, negando, porém, o uso de arma de fogo.

A confissão dos réus vem corroborada pelos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima Kerolainy Lourenço da Silva narrou que estava voltando do trabalho, indo para casa. De repente, parou um carro próximo, descendo três indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Levaram celular, bolsas com documentos, cartões etc. Não conseguiu recuperar os bens. Foi até a Delegacia, mas não se lembra do rosto dos assaltantes, estava muito nervosa.

A vítima Natalia Santos Pereira esclareceu que sua amiga Kerolainy estava grávida e ia dormir na casa dela. Tinham saído do trabalho. Estava a pé com Kerolainy e o marido dela quando foram assaltados por quatro indivíduos (um deles estava na direção do automóvel e os outros três desceram, cada um abordado uma das vítimas). Fez o reconhecimento na Delegacia de Polícia do indivíduo que a abordou. Foi traumatizante. Os quatro estavam armados. Não conseguiu recuperar nada do que lhe foi subtraído. Estava muito nervosa na Delegacia, mas identificou um dos assaltantes, inclusive pelas roupas. O Delegado a pressionava para que só reconhecesse se tivesse certeza.

A vítima José Augusto Fraga Ferreira da Silva narrou que estava caminhando perto de sua casa quando quatro elementos estavam num veículo. Eles estavam num Pálio. Três os abordaram. Disseram que era um assalto e levaram seu celular, fone, corrente. Conseguiu recuperar a corrente no outro dia na Delegacia. Houve emprego de arma. Na Delegacia, foram apresentadas algumas pessoas. Confirmou o reconhecimento realizado às fls. 26. Não teve nenhuma dúvida do reconhecimento realizado na fase inquisitorial. Não viu a pessoa do motorista, razão pela qual não conseguiu reconhecê-lo. Os réus foram presos cerca de meia hora depois do assalto. Levaram a bolsa e celular de Natália, mas ela não conseguiu recuperar tais pertences.

O ofendido Edson Alves da Silva disse que estava com seu colega Bruno e estava saindo para casa de um outro colega, quando viu um carro preto parado na rua. Continuaram a andar e quando estavam ao lado do carro, desceram três indivíduos, um deles armado levando seus pertences. Eles entraram no carro e saíram. Quando voltou para casa, encontrou um policial e relatou o ocorrido, quando ficou sabendo que quatro indivíduos haviam sido presos. LUCIANO estava conduzindo o indivíduo. O réu com tatuagem estava armado. Do Bruno levaram boné, blusa, corrente, celular, carteira. Só não conseguiram recuperar as correntes, os demais bens foram recuperados na Delegacia de Polícia. LUCIANO saiu do carro e os policiais haviam dito seu nome. Confirmou que reconheceu quatro pessoas na Delegacia de Polícia (fls. 25).

A testemunha Samuel Mendes Freires, policial militar, asseverou, em juízo, que estava em patrulhamento de rotina, no dia dos fatos, no Centro de Guaianazes, quando se deparou com um carro Palio, de cor escura, em alta velocidade, razão pela qual deu ordem de parada aos seus ocupantes, que não a atenderam. Após, durante a fuga, um dos indivíduos, do lado do passageiro, arremessou uma arma de fogo artesanal, calibre 38 ou 380, ao chão, que, com a queda, disparou. A arma era apta a realizar disparos. Na sequência, a perseguição, que durou cinco minutos, continuou, até que o veículo Palio parou, em razão de um problema mecânico, momento em que os quatro réus foram abordados. Recorda-se que o réu Luciano ocupava o banco do motorista. Dentre do veículo foram encontrados pertences das vítimas. Acredita que o grupo de roubadores tenha cometido dois ou três roubos em sequência, tendo mais de uma vítima em cada local. As vítimas descreveram que os réus desciam do veículo Palio, exceto o motorista, e com o emprego de armas de fogo, subtraíam seus pertences. O primeiro roubo ocorreu às 23h40min, 23h50min e a abordagem dos réus ocorreu por volta da meia noite, meia noite e meia. A maioria dos roubadores admitiu o cometimento dos delitos. Não lembra quem negou. A maior parte das vítimas reconheceu os roubadores. A arma dispensada pelo grupo foi apreendida por outra equipe e apresentada ao Delegado de Polícia. Desconhece se alguma das vítimas reconheceu o condutor, bem como se todos os pertences foram recuperados.

A testemunha Guilherme Fermio Teixeira, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento, já tendo ciência, via COPOM, da prática de roubos, quando se deparou com o carro Palio, de cor cinza, em alta velocidade, razão pela qual deu ordem de parada aos seus ocupantes, que, todavia, não a obedeceram. Na fuga, um dos ocupantes do Palio, do lado do passageiro, colocou o braço para fora do veículo e atirou contra a viatura policial, não a atingindo, dispensando, na sequência, o armamento, que posteriormente foi encontrado e apreendido por sua equipe. Tratava-se de uma pistola artesanal, com capacidade para realizar um único disparo de arma de fogo. Após, os ocupantes do Palio seguiram em fuga, até que, em dado momento, estacionaram o carro na via, rendendo-se. Não lembra se houve problemas mecânicos no veículo. Os quatro ocupantes foram rendidos e presos. Não lembra quem ocupava a posição do motorista do veículo. Dentro do carro foram encontrados pertences das vítimas dos roubados. Foram localizadas bolsas, tênis, relógios e celulares. Acredita que o grupo de roubadores tenha feito quatro ou cinco vítimas. Os quatro réus admitiram a prática das subtrações e todas as vítimas reconheceram os quatro réus. As vítimas mencionaram que o grupo de roubadores

chegou num carro e passaram a exigir a entrega de pertences, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Não lembra o número de armas mencionado pelas vítimas, nem tampouco se os roubadores desembarcavam do veículo, para a prática da subtração.

Está evidente, por meio das provas existentes nos autos, a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto aos delitos de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes.

Nesse sentido têm-se: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/10), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 18 e 19), os quais comprovam a materialidade do delito, e ainda, as declarações das cinco vítimas e os depoimentos das testemunhas, que demonstram a autoria dos delitos de roubo.

Não se pode olvidar que parte das vítimas, inquiridas em audiência, corroboraram o reconhecimento dos réus, presos logo após os fatos e ainda em poder de pertences que haviam sido subtraídos das vítimas, realizado no Distrito Policial, com segurança, como sendo autores do roubo. Kerolainy reafirmou não ter condições de reconhecer nenhum deles por conta do nervosismo e porque eles exigiam que não olhassem para eles e Natália reconheceu apenas o indivíduo que a abordou, embora tenha constado no Distrito Policial que não teria reconhecido nenhum dos quatro. José Augusto confirmou o reconhecimento de três dos acusados e Edson o de todos os réus, inclusive especificando que LUCIANO era quem conduzia o veículo que levava os demais roubadores.

Repise-se que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e merece maior valoração, notadamente quando descreve com precisão a dinâmica criminosa, tal qual se observou in casu.

Outrossim, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que, na madrugada do dia 26/12/2019, decidiram abordar o veículo conduzido por um dos réus, e no qual todos estavam, em razão de estar trafegando em alta velocidade. Ao darem ordem de parada, o motorista desobedeceu e tentou empreender fuga, tendo, em determinado momento, arremessado uma arma similar a uma arma de fogo pela janela. Em razão de um problema mecânico, o veículo parou e os indivíduos foram abordados. Dentro do automóvel, foram localizados bens que não pertenciam aos acusados, posteriormente identificados como pertencentes das vítimas destes autos.

Desse modo, não resta dúvida de que no período e local narrados na denúncia, os réus, agindo em concurso, subtraíram, para eles, os bens indicados na inicial acusatória.

Frise-se que a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes restou demonstrada pelas declarações das vítimas, que afirmaram terem sido abordadas por três dos quatro indivíduos que estavam no interior de um veículo; pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelas circunstâncias da abordagem dos quatro réus.

Outrossim, os policiais militares apresentaram versão harmônica a respeito do arremesso de objeto similar a uma arma de fogo pela janela do veículo em que estavam os acusados.

Verifica-se, ainda, que fora apreendido um simulacro de arma de fogo em poder dos réus, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo pericial de fls. 334/337.

Inexistem, ainda, dúvidas de que os crimes de roubo consumaram-se, na medida em que houve a inversão da posse dos bens das vítimas e que parte dos pertences dos

ofendidos não foram localizados.

Assim, as condutas dos réus encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 157, § 2º, inciso II, por cinco vezes, do Código Penal.

Ainda, constata-se que inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade deles, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos de roubo circunstanciados pelo concurso de agentes e passo a aplicar a pena.

Réus LUCIANO, LUAN e ALDO

No que tange à primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal nota-se que os réus são portadores de maus antecedentes, conforme FAs de fls. 88/97, 100/106 e 107/113 e certidões de fls. 78/79, 80/82 e 83/85 (réu Luciano: autos n. 0003030-59.2015.8.26.0635 – Vara Criminal do Foro Regional VII – Itaquera; réu Luan: autos n. 0049160-92.2010.8.26.0050 – 17ª Vara Criminal local; réu Aldo: autos n. 005333-89.2014.8.26.0050 – 17ª Vara Criminal local; e autos n. 0090704-55.2013.8.26.0050 – 29ª Vara Criminal local).

Assim, considerando tais elementos, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e pagamento de 11 (doze) dias-multa.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, nota-se a presença da agravante da reincidência dos réus, inclusive específica em relação a Luciano e Aldo, conforme indicam as FAs e certidões já supra apontadas (réu Luciano: autos n. 0077935-15.2013.8.26.0050 – 5ª Vara Criminal local; réu Luan: autos n. 0038104-57.2013.8.26.0050 – 6ª Vara Criminal local; réu Aldo: autos n. 0029299-18.2013.8.26.0050 – 3ª Vara Criminal local).

Todavia, tendo em vista a confissão espontânea dos acusados, compenso circunstâncias agravante e atenuante, restando inalterada a pena.

Neste sentido, a Terceira Seção do Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

Quanto à terceira fase, na hipótese em comento, noto que a conduta dos agentes e o modus operandi confundem-se com a própria descrição típica da majorante que lhes é imputada (concurso de agentes, com divisão de tarefas que garantiram maior chance de êxito na empreitada criminosa, impingindo maior temor nas vítimas).

Portanto, a pena dos corréus LUCIANO, LUAN e ALDO, para cada um dos roubos, fica estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Por fim, em que pese denunciados os réus pelos delitos de roubo majorado, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, entendo que melhor se adequa à hipótese a regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), considerando a pluralidade de condutas (porquanto abordados dois diferentes grupos de vítimas, em ações autônomas), a afastar a incidência do concurso material, e que os réus, valendo-se sempre das mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, subtraíram, mediante grave ameaça, os pertences de cinco vítimas diversas.

Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 8 anos, 3 meses e 16 dias e pagamento de 18 dias-multa.

Réu FÁBIO

No que tange à primeira fase, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, nota-se a presença da agravante da reincidência específica do réu, conforme indicam a FA de fls. 98/99 e certidão de fls. 86/87 (autos n. 0010372-26.2016.8.26.0041).

Todavia, considerando a confissão espontânea do réu em juízo, as circunstâncias agravante e atenuante devem ser compensadas.

Quanto à terceira fase, incide a majorante do concurso de agentes, ficando a pena, para cada um dos roubos estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, em que pese denunciado o réu FÁBIO pelos delitos de roubo majorado, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, entendo que melhor se adequa à hipótese a regra do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), considerando a pluralidade de condutas (porquanto abordados dois diferentes grupos de vítimas, em ações autônomas), a afastar a incidência do concurso material, e que os réus, valendo-se sempre das mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, subtraíram, mediante grave ameaça, os pertences de cinco vítimas diversas.

Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa

O valor do dia-multa, para todos os réus, será o mínimo legal (1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica dos réus, haja vista que inexistem elementos a justificar a fixação acima deste patamar.

Diante da pena aplicada e pelo fato de o crime ter sido cometido com o emprego de grave ameaça, inclusive exercida com arma de fogo, e diante da reincidência de todos os acusados, alguns deles reincidentes específicos, os réus não fazem jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada.

A todos fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando o montante da pena imposta, sem esquecer da reincidência dos réus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

b) CONDENAR os réus LUCIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR, LUAN SOUZA SILVA e ALDO RAMON DOS SANTOS qualificados nos autos, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal (art. 49, "caput" e parágrafos, do CP), pela prática do delito definido no artigo 157, § 2º, inciso II, por cinco vezes, c.c. artigo 71, caput, todos do Código Penal;

c) CONDENAR o réu FABIO GERALDO DE MELO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa., no valor mínimo legal (art. 49, "caput" e parágrafos, do CP), pela prática do delito definido no artigo 157, § 2º, inciso II, por cinco vezes, c.c. artigo 71, caput, todos do Código Penal.

Se insatisfeitos com a decisão, poderão os réus recorrer em liberdade, eis que respondem soltos ao feito e não há razões que ensejem a custódia cautelar.

Transitada esta em julgado, lancem os nomes dos réus no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos do art. 15, III, da CF.

Custas na forma da lei; anotando-se que neste ato concedo aos réus os benefícios da justiça gratuita, eis que patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

P. I. C.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

Luís Gustavo Esteves Ferreira

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA